

장외매장·장외발매소 신설·이전 및 폐쇄 시 평가 지침 일부개정

1. 개정이유 및 주요내용

- 현행 법령 속 어려운 용어와 일본식 용어 등을 쉽고 자연스러운 우리 말로 대체하여 국민의 법 활용 편의성을 높이하고자 법제처 주관으로 모든 부처 대통령령(475개)을 일괄 정비 추진('20. 12.)함에 따라, 동 예규도 "알기 쉬운 법령 정비 기준"에 따라 어법상 어색하거나 한자어, 일본어 투 표현과 길고 복잡한 문장 등을 알기 쉽게 일괄 정비하려는 것임

2. 참고사항

- 가. 관계법령: 생략
- 나. 예산조치: 별도조치 필요 없음
- 다. 신·구조문대비표: 별첨
- 라. 부내 의견수렴: '20. 12. 30.~'21. 1. 15.

장외매장·장외발매소 신설·이전 및 폐쇄시 평가 지침 일부개정예규안

장외매장·장외발매소 신설·이전 및 폐쇄시 평가 지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "지침은 사행산업통합감독위원회가 「사행산업통합감독위원회법」 제5조제1항제2호"를 "지침은 「사행산업통합감독위원회법」 제5조제1항제2호"로, "신설·이전시 사전협의하는"을 "신설·이전 시 사전 협의를 하는"으로, "폐쇄시"를 "폐쇄 시"로 한다.

제2조 중 "및"을 "과"로 한다.

제3조제1항 중 "통보하여야"를 "알려 주어야"로 하고, 같은 조 제2항 중 "부동의하는"을 "동의하지 않을"로, "명시하여"를 "명확하게 적어"로, "통보하여야"를 "알려주어야"로 하며, 같은 조 제3항 중 "제1항에 의한 통보기간은"을 "제1항의 통보기간에는"으로, "산입하지 아니한다"를 "제외한다"로 하고, 같은 조 제4항 중 "위원회가 수립한 종합계획 준수"를 "사행산업 건전발전 종합계획"으로, "지역주민 대상 주민공청회"를 "공청회"로 한다.

제4조제1항 중 "위원회는"을 "위원회는 사업자로부터"로, "의한"을 "따른"으로 하고, 같은 조 제2항 중 "아니한"을 "않은"으로 하며, 같은 조 제3항 중 "경우"를 "경우에는"으로, "행정기관에게"를 "행정기관에"로 한다.

제5조제1항 중 "위원회의 부동의 통보"를 "제3조제2항의 결과"로, "있는"

을 "있을"로, "이의를 제기"를 "이의신청"으로 하고, 같은 조 제2항 중 "이의를"을 "이의신청을"로, "통보하여야"를 "알려주어야"로 하며, 같은 조 제3항을 다음과 같이 한다.

③ 제1항의 이의신청 기간과 제2항의 이의신청 처리 기간에는 공휴일과 토요일은 제외한다.

제6조제1항 중 "필요하다고 인정하는 경우"를 "필요한 경우 위원회의"로 하고, 같은 조 제2항 중 "제1항에 따라 영향평가를 실시하고자 하는 경우"를 "제1항의 영향평가를 할 경우에는"으로, "통보하여야"를 "알려주어야"로 한다.

제7조제2항 중 "의뢰하여서는 아니된다"를 "의뢰해서는 안 된다"로 한다.

제9조 중 "사업자 및 행정기관에 통보할"을 "사업자와 행정기관에 알려줄"로 한다.

부 칙

이 예규는 2021년 2월 3일부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현	행	개	정	안
제1조(목적) 이 <u>지침은</u> <u>사행산업</u> <u>통합감독위원회가</u> 「 <u>사행산업</u> <u>통합감독위원회법</u> 」 제5조제1 <u>항제2호</u> 에 따라 장외매장 · 장 외발매소의 <u>신설 · 이전</u> 시 사전 <u>협의하는</u> 경우 또는 제7호에 따 라 <u>폐쇄</u> 시 사후영향평가를 하는 경우에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.		제1조(목적) -- <u>지침은</u> 「 <u>사행산</u> <u>업통합감독위원회법</u> 」 제5조제 <u>1항제2호</u> ----- ----- ----- <u>신설 · 이전</u> 시 사전 <u>협의를 하는</u> ----- -- <u>폐쇄</u> 시 ----- ----- -----.		
제2조(정의) 이 지침에서 사용하 는 용어의 뜻은 문화체육관광부 의 「 <u>경륜 · 경정 장외매장 설치</u> <u>등에 관한 규정</u> 」 및 농림축산 식품부의 「 <u>장외발매소 개설 ·</u> <u>변경승인 절차</u> 등에 관한 지 침」에서 정한 바에 따른다.		제2조(정의) ----- ----- ----- ----- <u>과</u> ----- ----- -----.		
제3조(사전협의) ① 사행산업통합 감독위원회(이하 “위원회”라 한 다)는 장외매장 · 장외발매소(이 하 “장외매장 등”이라 한다)의 신설 · 이전에 관한 사행산업사 업자(이하 “사업자”라 한다)의 사전협의 요청을 받은 날부터 6 0일 이내에 위원회의 의결을 거		제3조(사전협의) ① ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----		

처 그 결과를 해당 사업자에게
통보하여야 한다.

② 위원회는 사전협의 요청에
대하여 부동의하는 경우에는 그
사유를 명시하여 해당 사업자에
게 통보하여야 한다.

③ 제1항에 의한 통보기간은 해
당 사업자가 사전협의 요청서를
보완하는 데 걸린 기간, 공휴일
및 토요일은 산입하지 아니한
다.

④ 사전협의 요청서에는 위원회
가 수립한 종합계획 준수 및 관
계 법령 준수 여부, 도박중독 유
병률, 주민의 주거권 및 학생의
학습권 등 지역사회에 미치는
영향 조사·분석 결과, 해당 지
방자치단체 및 지방의회 동의
서, 지역주민 대상 주민공청회
개최 결과 등이 포함되어야 한
다.

제4조(조사·확인) ① 위원회는
사전협의 요청을 받은 경우 관
련 법령 및 규정에 명시된 허가
조건을 충족하는지 여부와 제3
조제4항에 의한 사전협의 요청

알려 주어야 --.

② -----
---- 동의하지 않을 -----
---- 명확하게 적어 -----
-- 알려주어야 --.

③ 제1항의 통보기간에는 -----

----- 제외한다.

④ ----- 사행산
업 건전발전 종합계획 -----

-- 공청회 -----

--.

제4조(조사·확인) ① 위원회는
사업자로부터 -----

----- 따른 -----

서의 타당성과 적절성 여부 등을 조사·확인하여야 한다.

② 위원회는 조사·확인 결과 요청서의 내용과 부합하지 아니한 사항이 있을 경우 해당 사업자에게 그 요청서의 보정을 요구할 수 있다.

③ 제1항에 따른 조사·확인 시 필요한 경우 관계 전문가의 의견을 듣거나 해당 사업자 또는 소관 행정기관에게 관련 자료 제출을 요청할 수 있다.

제5조(이의제기) ① 해당 사업자는 위원회의 부동의 통보에 대하여 이의가 있는 경우 통보를 받은 날부터 30일 이내에 위원회에 이의를 제기할 수 있다.

② 위원회는 제1항의 이의를 접수한 날부터 30일 이내에 위원회의 의결을 거쳐 그 결과를 해당 사업자에게 통보하여야 한다.

③ 제1항과 제2항에 의한 사업자의 이의제기 및 위원회의 통보 기간에는 공휴일 및 토요일은 산입하지 아니한다.

-----.

② -----
----- 않은

-----.

③ -----
----- 경우에는 -----

----- 행정기관에 -----
-----.

제5조(이의제기) ① -----
-- 제3조제2항의 결과-----
----- 있을 -----

--- 이의신청-----.

② ----- 이의신청을

----- 알려주어야 ---
--.

③ 제1항의 이의신청 기간과 제2항의 이의신청 처리 기간에는
공휴일과 토요일은 제외한다.

제6조(평가 실시) ① 위원회는 <u>필요하다고 인정하는 경우</u> 의결을 거쳐 폐쇄 장외매장 등에 대한 영향평가를 실시할 수 있다. ② 위원회는 <u>제1항에 따라 영향평가를 실시하고자 하는 경우</u> 해당 사업자 및 소관 행정기관에 미리 그 사실을 <u>통보하여야</u> 한다. 제7조(평가 용역) ① (생략) ② 위원회는 해당 사업자 또는 그 자회사·출자회사·재출자회사에 소속한 자에게 영향평가를 <u>의뢰하여서는 아니된다</u>. 제9조(평가 결과) 위원회는 장외매장 등 폐쇄의 적절성 여부를 검토하고, 그 결과를 해당 <u>사업자 및 행정기관에 통보할 수 있다</u>.	제6조(평가 실시) ① ----- <u>필요한 경우 위원회의</u> ----- ----- -----. ② ----- <u>제1항의 영향평가를 할 경우에는</u> ----- ----- ----- <u>알려주어야</u> ----. 제7조(평가 용역) ① (현행과 같음) ② ----- ----- ----- -- <u>의뢰해서는 안 된다</u>. 제9조(평가 결과) ----- ----- ----- <u>사업자와 행정기관에 알려 줄</u> ---- --.
--	--